

개정이유서

◇ 행정규칙명 : 가맹사업법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시

◇ 개정 이유

- 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 위반 가맹본부가 신속·자발적으로 가맹점사업자의 피해를 구제하도록 유도하기 위해 자진시정에 대한 과징금 감경상한을 현행 최대 50%에서 최대 70%로 상향하려는 것임

◇ 주요 개정 내용

가. 자진 시정에 대한 과징금 감경 상한 상향(안 IV.3.)

- 1) 개정 과징금 고시에 따라 조사에 협조(20%)하고 위법행위를 자진 시정할 시 과징금이 최대 70%까지 감경돼야 하나, 현 시행령 및 과징금 고시는 최대 50%까지만 감경을 허용
- 2) 이에 자진 시정 유도를 위해 과징금 감경 상한을 50%에서 70%까지 상향하는 시행령 개정안에 맞추어 고시의 감경 상한도 70%까지 상향

나. 향후 자진 시정 활성화를 위해 위반행위의 종료 시점과 무관하게 시행일 이후 심의되는 모든 사건에 적용(부칙)

◇ 개정효과

- 개정에 따라 법 위반 사업자의 자진 시정 활성화를 통해 가맹점 사업자의 피해를 한층 신속하게 구제하는 효과가 있을 것으로 기대